

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4529/2532

นาย สุทธิ พงษ์ เดชอินทร์
บริษัท โรงงาน ทอผ้า กรุงเทพ จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 10, มาตรา 12

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างจำเลยกับสหภาพแรงงานทอผ้ากรุงเทพ ประจำปี 2531 ระบุว่า "ในกรณีที่พนักงานเจ็บป่วยเป็นโรค หรือต้องทำการผ่าตัดโดยเข้าเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลของรัฐ ให้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้... ฯลฯ ดังนั้น เมื่อโจทก์ป่วยเป็นต่อกระจกที่ตาข้างขวาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแพทย์ต้องผ่าตัดเอาเลนส์ แก้วตาที่ขุ่นมัว ออก แล้วใส่เลนส์ แก้วตาเทียมให้แทนเพื่อให้ดวงตาผู้ป่วยสามารถมองเห็นได้ดังเดิมค่าเลนส์ แก้วตาเทียมจึงถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาลตามข้อตกลงดังกล่าว.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างประจำของจำเลยเข้าทำงานตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2511 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2531 โจทก์ป่วยเป็นต่อกระจกที่ตาข้างขวา เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แพทย์ผ่าตัดต่อกระจกแล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียม เสียค่ารักษาและค่ายาเป็นเงิน 2,734 บาท กับค่าเลนส์แก้วตาเทียมเป็นเงิน 4,400 บาทโจทก์มีอายุการทำงาน 21 ปี มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างบริษัทโรงงานทอผ้ากรุงเทพจำกัด กับ

สหภาพแรงงานทอผ้ากรุงเทพ ประจำปี 2531 จำเลยจ่ายให้ไม่ครบ โดยไม่จ่ายค่า
เลนส์แก้วตาเทียมให้ ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ขาดพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า ค่าเลนส์แก้วตาเทียมมิใช่ค่ารักษาพยาบาลตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างดังกล่าว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ค่าเลนส์แก้วตาเทียมเป็นค่ารักษา
พยาบาลตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่ารักษาพยาบาล
จำนวน 4,400 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จ้างระหว่างบริษัทโรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัด กับสหภาพแรงงานทอผ้ากรุงเทพ
ประจำปี 2531 ระบุว่า "ในกรณีที่พนักงานเจ็บป่วยเป็นโรคหรือต้องทำการผ่าตัดโดย
เข้าเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลของรัฐ ให้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้... ฯลฯ ยกเว้น
การเจ็บป่วยเป็นโรคดังต่อไปนี้คือ โรคพิษ คอลดบุตร ทำแว่นตาเสริมสวย กามโรค
ยาเสพติด พิษสุราเรื้อรัง และการเจ็บป่วยที่พนักงานก่อให้เกิดขึ้นเอง" การใช้เลนส์
แก้วตาเทียมใส่แทนเลนส์แก้วตที่ขุ่นมัวที่ต้องตัดออก เป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งในการ
รักษาพยาบาลเพื่อให้ดวงตาผู้ป่วยสามารถมองเห็นได้ดังเดิม ค่าเลนส์แก้วตาเทียมจึง
ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาลตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างดัง
กล่าว และข้อตกลงที่กล่าวมาก็มิได้ยกเว้นมิให้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลนั้น ได้ ที่
ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเลนส์แก้วตาเทียมแก่โจทก์นั้นชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(ครีฎมิ สุวรรณโรจน์-ศักดา โมกขมรรคกุล-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>